

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 916/2533

ร้อยตำรวจตรีจักรกริช แดงสุริศรี

โจทก์

นางประทีน นาคสกุล กับพวก

จำเลย

นางประทีน นาคสกุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า นอกจากคดีนี้แล้วโจทก์กับพันตำรวจโทไพฑูรย์วิถิณิยะธนี ยังได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ศาลอื่น ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเหตุอย่างเดียวกันอีก 3 คดี คือ โจทก์ฟ้องที่ศาลจังหวัดหลังสวน ส่วนพันตำรวจโทไพฑูรย์วิถิณิยะธนี ฟ้องที่ศาลแขวงราชบุรีและศาลจังหวัดเชียงราย หลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วจำเลยที่ 1 ได้ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ตลอดมาว่า "กลัวตายไหม""ไม่กลัวตายหรือ" และสามีของจำเลยที่ 1 ยังได้รับจดหมายมีข้อความกล่าวหาว่า จำเลยที่ 1 เป็นชู้กับร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์ เครือชัยพินิต ซึ่งจะมาเบิกความเป็นพยานของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องนี้ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์กับพันตำรวจโทไพฑูรย์วิถิณิยะธนี เป็นผู้มิอำนาจและอิทธิพลต่อจำเลยที่ 1 และพยานของจำเลยที่ 1 ที่จะมาเบิกความต่อศาล ขอให้โปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลแขวงพระนครเหนือต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 62)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 49 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,90,326,328 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์

จำนวนที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 60)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิจารณารั้วแล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(อำนาจ ค่ายสังข์-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ